

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4025/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายวิษณุ อัมพรกลั่นแก้ว
นายกิตติ กาญจนสูตร

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 295

โจทก์ร่วมและจำเลยโต้เถียงกัน จำเลยชกโจทก์ร่วมแล้วหนีไปขึ้นรถยนต์ซึ่งจอดอยู่ห่างประมาณ 3 เมตร เพื่อขับหนี โจทก์ร่วมตามไปเกาะประตुरुถ จำเลยจึงทำร้ายโจทก์ร่วมอีกแม้วิธีการทำร้ายจะแตกต่างกัน แต่ก็เป็นกรกระทำที่ต่อเนื่องด้วยเจตนาเดียวกันจากสาเหตุเดิมที่ได้เถียงกันข้างต้น จึงเป็นการกระทำความผิดเดียว

โจทก์ร่วมและจำเลยโต้เถียงกัน จำเลยชกโจทก์ร่วมแล้วหนีไปขึ้นรถยนต์ซึ่งจอดอยู่ห่างประมาณ 3 เมตร เพื่อขับหนี โจทก์ร่วมตามไปเกาะประตुरुถ จำเลยจึงทำร้ายโจทก์ร่วมอีกแม้วิธีการทำร้ายจะแตกต่างกัน แต่ก็เป็นกรกระทำที่ต่อเนื่องด้วยเจตนาเดียวกันจากสาเหตุเดิมที่ได้เถียงกันข้างต้น จึงเป็นการกระทำความผิดเดียว

(สุนพ กิริติยุติ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลอาญา - นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย

ศาลอุทธรณ์ - นายพีธี อุปปาติก

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ